

감사결과처분요구서

일련번호	4	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	0000부, 전사무소 (0000처 0000부)	처분요구일자	2018.10.08.	회신기일	2019.04.17. 2018.11.07.

○○○○처 ○○○○부
(행정상 개선, 행정상 통보)

제 목 행위허가(협의) 검토의견서 작성서식 준수 소홀
관 계 기 관 ○○○○처 ○○○○부
내 용

1. 현황 [검토의견서 작성현황(2017.01~감사일 현재)]

구분	사무소명	계	의견서 작성건수(서식 준수건수)		미준수 건수
			2017	~ 현재	
1	○○○○○	197(162)	81(73)	116(89)	35
2	○○○	14(11)	8(8)	6(3)	3
3	○○○	64(0)	35(0)	29(0)	64
4	○○○○○	25(0)	17(0)	8(0)	25

※ ○○○ 등 나머지 사무소 : 변경된 검토의견서 작성양식을 준수함

2. 지적내용

- ○○○○부-****호(2016.11.28.)「허가및협의업무 처리에 관한 규칙 일부개정」에 따르면 행위허가를 함에 있어 허가기준에 대하여 구체적인 검토 내용을 마련하여 현행 제도의 운영상에서 나타난 미비점을 개선하고, 소장이 행위허가 여부를 검토하면서 보전을 요하는 자연생태에 영향유무 등을 객관적으로 판단할수 있도록, 행위허가(협의) 검토의견서에 기재되는 허가기준 검토 항목을 아래와 같이 상세히 정하고 검토 의견서 작성 서식을 일부 변경함.

2016.11.30. 일부 개정된 행위허가 검토내용

검토 내용	세부 사항
법 시행령 제17조의 구비서류	○ 자연공원법 시행령 제17조의 행위허가 신청에 필요한 토지사용승낙서 등의 법정서류가 적정하게 구비되었는지 검토
용도지구내 허용행위기준에 적합여부	○ 자연공원법 제18조제2항, 같은 법 시행령 제14조의2 내지 제14조의 5, 같은 법 시행규칙 제12조의 기준에 적합한지 검토
공원사업의 시행에 지장여부	○ 진행중인 공원사업은 물론 공원계획으로 결정된 공원시설의 설치에 지장을 초래하는지 검토
보전을 요하는 자연생태에 영향유무	○ 생태계 및 자연경관 등 생물과 비생물적인 것을 포함한 개념으로, 보전의 가치가 있는 자연생태에 영향을 초래하는지 여부를 판단하는 경우에는 현지어건별로 구체적이고 객관적으로 검토
일반인의 이용에 현저한 지장여부	○ 사업의 시행으로 인해 지속적인 악취·소음이 발생될 우려가 있거나, 주민 및 탐방객의 통행 또는 이용에 상당한 지장이 초래하는 등 기존 상태와 뚜렷이 구분되는 지장으로서 현지 여건별로 구체적이고 객관적으로 검토

- ○○○ 등 25개 사무소에서는 행위허가(협의)건을 처리하면서 변경된 검토의견서 작성 서식에 따라 검토의견서를 작성하고 있었으나, ○○○는 총 197건중 35건을, ○○○은 14건중 3건을, ○○○은 64건중 64건을, ○○○○○은 25건중 25건을 변경전 검토의견서 사용하는 등 행위허가(협의) 검토의견서 작성서식 준수를 소홀히 한 사실이 있음.

3. 조치할 사항

○ 행정상 개선(장기조치: 6개월 이내) 【○○○○처 ○○○○부】

- ○○○○○장은 사무소장 행위허가 처리건에 대한 허용행위 기준을 검토할 경우에도 검토의견서 서식을 이용하여 검토될 수 있도록 규칙반영 등 조치

※ 공단 「허가 및 협의업무 처리에 관한규칙」에 따르면 검토의견서 서식의 경우 이사장 처리 권한 사항에 대하여 적용하도록 규정

○ 행정상 통보(단기조치: 1개월 이내) 【○○○○처 ○○○○부】

- ○○○○○장은 행위허가 검토의견서 작성할 경우 변경된 서식을 사용하여 행위허가 허용기준을 상세히 검토할 수 있도록 하고, 추후 유사사례 발생되지 않도록 하기위한 전파교육 등을 실시